

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 585/2548 พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร้อง
นายสุระกิจ แพอาดุลย์ ผู้คัดค้าน

ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้นจึงจะมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์สินที่ถูกพนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งริบ เมื่อรณนัตกระบะซึ่งถูกพนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นสั่งริบเป็นทรัพย์สินของบิดามารดาของผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541 เจ้าพนักงานจับกุมผู้คัดค้าน นายพิหาร ผิวเกลี้ยง และนายพรชัย ผิวเกลี้ยง ได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 และรณนัตกระบะ หมายเลขทะเบียน บจ 2304 เพชรบุรี ซึ่งผู้คัดค้านกับพวกใช้ยานพาหนะในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นของกลาง ต่อมาผู้ร้องได้ยื่นฟ้องผู้คัดค้านกับพวกเป็นจำเลยต่อศาลชั้นต้นในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ 5269/2541 ขอให้ศาลมีคำสั่งริบรณนัตกระบะดังกล่าวให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30, 31

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศให้บุคคลซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินของกลางยื่นคำร้องขอเข้ามาในคดีในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นรวม 2 วัน ติดต่อกันแล้ว

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านมิได้ร่วมกระทำความผิด รถยนต์กระบะของกลางดังกล่าวเป็นของนายดำริ แพอาดุลย์ กับนางวิเชียร ภูมรินทร์ บิดามารดาของผู้คัดค้านเพียงแต่ใส่ชื่อผู้คัดค้านเพื่อความสะดวกในการติดต่อทางราชการ บิดามารดาของผู้คัดค้านมิได้ร่วมกระทำความผิดและรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดแต่อย่างใด ขอให้มีการสั่งคืนรถยนต์กระบะดังกล่าวแก่เจ้าของ

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งให้รับรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บฉ 2304 เพชรบุรี ให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30, 31

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายกอุทธรณ์

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า ผู้คัดค้านมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์กระบะของกลางหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา

29 พรรคหนึ่ง บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้นจึงจะมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์สินที่ถูกพนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งริบเมื่อผู้คัดค้านอ้างว่ารถยนต์กระบะซึ่งถูกพนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นสั่งริบเป็นทรัพย์สินของบิดามารดาของผู้คัดค้าน ดังนั้น ผู้คัดค้านซึ่งมิใช่เจ้าของทรัพย์สินจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์กระบะของกลาง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุรพล เอกโยคยะ-ชวลิต ตุลยสิงห์-เกษม วีรวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>